



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104	Reg. Delibere	Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e la Italcantieri F.lli Mirante S.r.l..
Del 30/09/2022		

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2022** Addì **30** Del mese di **Settembre**

Alle ore **13,00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI**
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: *Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e la Italcantieri F.Ili Mirante S.r.l..*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

Premesso:

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 19.09.2014 veniva dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

che con propria deliberazione n. 2/2016, l'Organo Straordinario di liquidazione proponeva alla Giunta comunale, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. 267/2000;

che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 18 in data 19.02.2016 aderiva alla predetta modalità di liquidazione;

che con deliberazione n. 134/2020 l'Organo Straordinario di liquidazione approvava il piano di estinzione delle passività ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 267/00;

che con deliberazione n. 39 in data 23.06.2021, è stato approvato il rendiconto da parte dell'Organo Straordinario di liquidazione ed è quindi cessata l'attività straordinaria di liquidazione dello stato di dissesto;

che sulla base del suddetto rendiconto della liquidazione, sono stati trasferiti al bilancio dell'ente euro: 2.498.043,90;

che, pertanto, la somma stanziata in bilancio di Euro 2.498.043,90 e derivante dall'attività dell'Organo Straordinario di liquidazione è capiente rispetto al totale delle passività derivanti dall'attività straordinaria di liquidazione;

che tutti i debiti ammessi alla massa passiva, sono stati già riconosciuti per l'intero dall'Organo Straordinario di liquidazione e che, pertanto, non si rende necessaria altra attività istruttoria né parere del Revisore dei conti;

che la Italcantieri F.Ili Miranti S.r.l. (già Italcantieri s.a.s.), in persona del suo legale rappresentante, sig. Mirante Raffaele, con sede legale in Catanzaro alla Via dei Tulipani n. 35, proponeva domanda di arbitrato dinnanzi alla Camera Arbitrale per i Contratti pubblici, al cui esito veniva depositato il lodo arbitrale n. 6/13;

che con deliberazione n. 70 del 30.05.2017, il Commissario liquidatore ammetteva alla massa passiva della liquidazione la ditta Italcantieri F.lli Miranti S.r.l. per la somma di Euro 193.607,14;

che, in data 17.06.2022, la Italcantieri F.lli Mirante S.r.l. avanzava istanza al Tribunale di Roma per vedere dichiarata l'esecutività del predetto lodo;

che, in data 08.07.2022, il Presidente del Tribunale di Roma emanava decreto con cui dichiarava l'esecutività del lodo n. 6/13;

che il predetto decreto di esecutività insieme al lodo arbitrale veniva notificato al Comune di Squillace;

Rilevato:

che, in pendenza dei fatti sopra esposti, sono intervenuti incontri e contatti conciliativi tra l'Amministrazione e la Italcantieri F.lli Mirante S.r.l., a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere ogni spettanza al fine di evitare lungaggini e ulteriori spese che potrebbero arrecare danno all'Ente;

Dato atto, infine:

che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli articoli 1965 e 1976 del codice civile, con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro;

che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;

Vista la deliberazione n. 309/08 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la quale in merito alla tipologia di debiti fuori bilancio, chiarisce, tra l'altro, che: “gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi”. In tal senso anche il parere Piemonte 4/07, supportato dal Principio contabile n. 2 – Osservatorio sulla Finanza e contabilità Enti locali;

Visto lo schema di transazione all'uopo predisposto;

***Esaminato** lo stesso e rilevato il vantaggio economico che ne discende per l'Ente, il quale – a fronte dell'importo preteso di euro 193.607,14, in virtù dello stipulando atto di transazione è obbligato a corrispondere la minore somma omnicomprensiva di Euro 162.000,00 oltre le spese di registrazione del lodo che rimangono a carico del Comune;*

***Dato atto** che tale minore somma risulta accettata dalla Italcantieri F.lli Mirante S.r.l. a tacitazione di ogni pretesa creditoria;*

***Constatato** pertanto che all'esito della transazione vi sarà un risparmio per l'Ente di euro 31.607,14, da cui dovrà essere detratto l'importo per la registrazione del lodo, posto a carico dell'Ente;*

***Verificato** che in merito risultano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00, dal Responsabile del Servizio Contenzioso e dal Responsabile del Settore finanziario ed a tergo riportati;*

***Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

PROPONE

- 1. di approvare, per le causali di cui in narrativa, l'unito atto di transazione tra questo Ente e la Italcantieri F.lli Mirante S.p.a., il cui testo si intende qui integralmente riportato formandone parte integrante e sostanziale;*

***Il Responsabile del Servizio Contenzioso**
Avv. Giuseppina Ferrucci*

LA GIUNTA COMUNALE

***Vista** la proposta che precede;*

***Acquisiti** i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;*

***Ritenuto** approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;*

***Rilevata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/00;*

***Ad** unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge.*

DELIBERA

1. di approvare l'unito atto di transazione tra il Comune di Squillace e la Italcantieri F.lli Mirante S.r.l., che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con successiva ed unanime votazione, regolarmente espressa

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

IL PRESIDENTE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

